

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2038/2536

นาย ชีรศักดิ์ สุขุมารัง สี กับพวก
การประปาส่วนภูมิภาค กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 84, มาตรา 138, มาตรา 183

โจทก์และจำเลยทำกันโดยขอให้หัวหน้าฝ่ายรังวัดสำนักงานที่ดินร่วมกับจำศาลไปรังวัดสอบเขตที่ดินโฉนดเลขที่ 30471 เพื่อให้ทราบว่าการวางท่อประปาตามฟองรูกำลังในที่ดินดังกล่าวหรือไม่เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าการวางท่อประปาตามฟองรูกำลังที่ดินของโจทก์ตรงตามคำทำแล้ว จำเลยจึงต้องแพ้คดีตามคำทำข้อที่จำเลยยกขึ้นโต้แย้งว่า เส้นดำหมายเขี้ยวเป็นแนวเขตรัศมีทางหลวงอันเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ของกรมทางหลวงนั้น เป็นข้อเท็จจริงที่นอกเหนือไปจากคำทำ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทั้งสี่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมกันในที่ดินตามโฉนดเลขที่ 30471 จำเลยที่ 1 ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดไว-วาทำการขุดและวางท่อประปาขนาด 500 มิลลิเมตร ตามแนวทางหลวงแผ่นดินสายพุนพิน-สุราษฎร์ธานี โดยจำเลยที่ 1 มีคำสั่งให้จำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 ซึ่งเป็นลูกจ้างร่วมกันเป็นผู้ควบคุมดูแลห้างหุ้นส่วนจำกัดไว-วาปฏิบัติตามที่ได้ว่าจ้าง ต่อมาจำเลยที่ 2 ถึงที่ 6 จงใจร่วมกันมีคำสั่งให้คนงานของห้างหุ้นส่วนจำกัดไว-วานุกรุกเข้าไปขุดดินในที่ดินของโจทก์ทั้งสี่ทางทิศตะวันตกและฝังท่อประปาขนาด 500 มิลลิเมตร ลงในที่ดินดังกล่าวยาวตลอดแนวทำให้โจทก์

ได้รับความเสียหายเพราะไม่อาจปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ลงบนที่ดินดังกล่าวได้ ขอให้
บังคับจำเลยทั้งหกร่วมกันรื้อถอนท่อประปาขนาด 500 มิลลิเมตร ออกไปจากที่ดิน
ของโจทก์ทั้งสี่และทำให้ที่ดินอยู่ในสภาพเดิมด้วยค่าใช้จ่ายของจำเลยทั้งหกหากไม่
ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา ให้จำเลยทั้งหกร่วมกันใช้ค่า
เสียหายที่โจทก์ขาดประโยชน์จากการใช้ที่ดินรวมเป็นเงิน 140,225 บาท พร้อม
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากจำนวนเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป
จนกว่าจะชำระเสร็จ และให้ร่วมกันใช้ค่าเสียหายวันละ 1,000 บาท นับถัดจากวัน
ฟ้องไปจนกว่าจำเลยทั้งหกจะทำการรื้อถอนท่อประปาและทำให้ที่ดินของโจทก์ทั้งสี่ให้
อยู่ในสภาพเดิม

จำเลยทั้งหกให้การว่า จำเลยทั้งหกไม่ได้กระทำละเมิดต่อโจทก์จำเลยที่ 3 ที่ 5
ที่ 6 ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีอำนาจใดในการควบคุมดูแลคนงานของห้างหุ้นส่วนจำกัด
ไว-วา จำเลยที่ 1 ไม่เคยสั่งให้จำเลยที่ 3 ที่ 5 ที่ 6 กระทำการใดเกี่ยวกับที่โจทก์ฟ้อง
จำเลยทั้งหกไม่เคยส่งคนงานของห้างหุ้นส่วนจำกัดไว-วา บุกรุกเข้าไปในที่ดินของ
โจทก์ทั้งสี่ จำเลยที่ 1 ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดไว-วา ให้ฝังท่อประปาขนาด 500
มิลลิเมตร ตามแนวทางหลวงแผ่นดินสายพุนพิน-สุราษฎร์ธานี บนที่ดินของกรม
ทางหลวงไม่ได้รุกล้ำเข้าไปในที่ดินของโจทก์ทั้งสี่ ขอให้ยกฟ้อง

ในวันนัดสืบพยานโจทก์คู่ความแถลงทำกัน โดยโจทก์ขอสละคำขอท้ายฟ้องข้อ
2 และ 3 และคู่ความขอให้นายอนันตศักดิ์ จิวศักดิ์หัวหน้าฝ่ายรังวัดสำนักงานที่ดิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับจำเลยไปรังวัดสอบเขตที่ดินโฉนดเลขที่ 30471 เพื่อให้
ทราบว่าการวางท่อประปาตามฟ้องรุกล้ำในที่ดินดังกล่าวหรือไม่หากไม่รุกล้ำโจทก์
ยอมแพคดีทุกประเด็น หากรุกล้ำ จำเลยยอมแพคดีโดยยอมรื้อถอนท่อประปาตาม
ฟ้องออกไปจากที่ดินดังกล่าวภายใน 120 วัน นับแต่วันที่ศาลชั้นต้นพิพากษา

นายอนันตศักดิ์ และนายสัมฤทธิ์ มีผล จำศาลชั้นต้นร่วมกันไปรังวัดสอบเขตที่ดินโฉนดเลขที่ 30471 ของโจทก์แล้วทำแผนที่แสดงการรังวัดและร่วมกันทำความเข้าใจเสนอต่อศาลชั้นต้นว่า แนวเขตโฉนดที่ดินเลขที่ 30471 ที่ฝ่ายโจทก์นำรังวัด ถูกต้องตามโฉนดส่วนแนวการวางท่อประปาของฝ่ายจำเลยนั้น ได้ขุดพบท่อประปา 2 จุดตามรูปแผนที่แสดงการรังวัดซึ่งเห็นชัดเจนว่า ฝ่ายจำเลยได้วางท่อประปารุกล้ำเข้าไปในเขตโฉนดที่ดินของโจทก์ แต่นายก่อเกียรติบุญฤทธิ์ นายช่างโยธา 7 หัวหน้าแขวงการทางสุราษฎร์ธานีและนายประเสริฐ วัฒนาไพบูลย์ พนักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นทนายจำเลยทั้งหกต่างแถลงยืนยันว่าท่อประปาของจำเลยที่ขุดพบอยู่ในเขตที่ดินที่เป็นของกรมทางหลวง

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า จำเลยทั้งหกวางท่อประปารุกล้ำเข้าไปในเขตที่ดินของโจทก์ จำเลยทั้งหกจึงต้องแพ้คดีตามคำทำ พิพากษาให้จำเลยทั้งหกร่วมกันรื้อถอนท่อประปาขนาด 500 มิลลิเมตร ตามฟองออกไปจากที่ดินโฉนดเลขที่ 30471 ตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของโจทก์ทั้งสี่ภายใน 120 วัน นับแต่วันที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษา และทำให้ที่ดินดังกล่าวอยู่ในสภาพเดิมด้วยค่าใช้จ่ายของจำเลยทั้งหก คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยทั้งหกอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยทั้งหกฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้คู่ความทำกันให้นายอนันตศักดิ์และจำศาลชั้นต้นไปรังวัดสอบเขตที่ดินโฉนดเลขที่ 30471 เพื่อให้ทราบว่า การวางท่อประปาตามฟองรुकล้ำที่ดินดังกล่าวหรือไม่หากไม่รุกล้ำโจทก์ยอมแพ้ หากรุกล้ำจำเลยยอมแพ้ นาย

อนันตศักดิ์และจำศาลไปรังวัดสอบเขตแล้วทำแผนที่แสดงการรังวัดและร่วมกัน
ทำความเข้าใจเสนอต่อศาลชั้นต้น มีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งหกว่า
ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติว่าการวางท่อประปาตามฟองรูกล้าที่ดินของโจทก์ตรงตามคำ
ทำของคู่ความหรือไม่

พิเคราะห์แล้ว ตามรายงานความเห็นของนายอนันตศักดิ์และจำศาลชั้นต้น
เอกสารในสำนวนอันดับที่ 49 มีข้อความระบุไว้ชัดแจ้งว่าแนวเขตที่ดินตามโฉนดเลข
ที่ 30471 ที่ฝ่ายโจทก์นำรังวัดนั้นถูกต้องตามโฉนด ส่วนแนวการวางท่อประปาของ
ฝ่ายจำเลยได้ขุดพบท่อประปาจำนวน 2 จุด ซึ่งเห็นได้ชัดแจ้งว่าฝ่ายจำเลยวางท่อ
ประปารูกล้าเข้าไปในเขตโฉนดที่ดินของโจทก์ สอดคล้องกับแผนที่พิพาทเอกสารใน
สำนวนอันดับที่ 48 ที่ได้แสดงให้เห็นชัดแจ้งว่ารูปสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยม 1 และ 2 ซึ่งเป็น
หลุมที่ขุดพบท่อประปาทางทิศเหนือและใต้ทั้งสองจุดต่างก็อยู่ภายในเส้นดำหมาย
แดงอันเป็นแนวเขตโฉนดที่ดินเลขที่ 30471 ของโจทก์ทั้งสิ้น ดังนั้น แนวการวางท่อ
ประปาของจำเลยทั้งหกจึงรูกล้าเข้าไปในเขตโฉนดที่ดินดังกล่าวข้อเท็จจริงจึงฟังได้
เป็นยุติว่าการวางท่อประปาตามฟองรูกล้าที่ดินของโจทก์ตรงตามคำทำแล้ว จำเลยจึง
ต้องแพ้คดีตามคำทำข้อที่จำเลยยกขึ้นโต้แย้งว่าเส้นดำหมายเขียวเป็นแนวเขตรัศมี
ทางหลวงอันเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ของกรมทางหลวง นั้น เป็นข้อเท็จจริงที่
นอกเหนือไปจากคำทำ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาไป
ตามที่คู่ความตกลงทำกันโดยชอบด้วยกฎหมายไม่มีเหตุที่จะต้องสืบพยานโจทก์
พยานจำเลยเพื่อฟังข้อเท็จจริงกันอีก

พิพากษายืน

(บุญส่ง วรรณกลาง-สะสม สิริเจริญสุข-ประพัฒน์ อุฑาภาพ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ